EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN

ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO I: REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EEUU Y CHINA: NORMATIVA Y DESAFÍOS LEGALES

TEMA 2: NORMATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS DE EEUU Y CHINA

PRESENTADO POR :
ING. Ivette Alvarez Rios



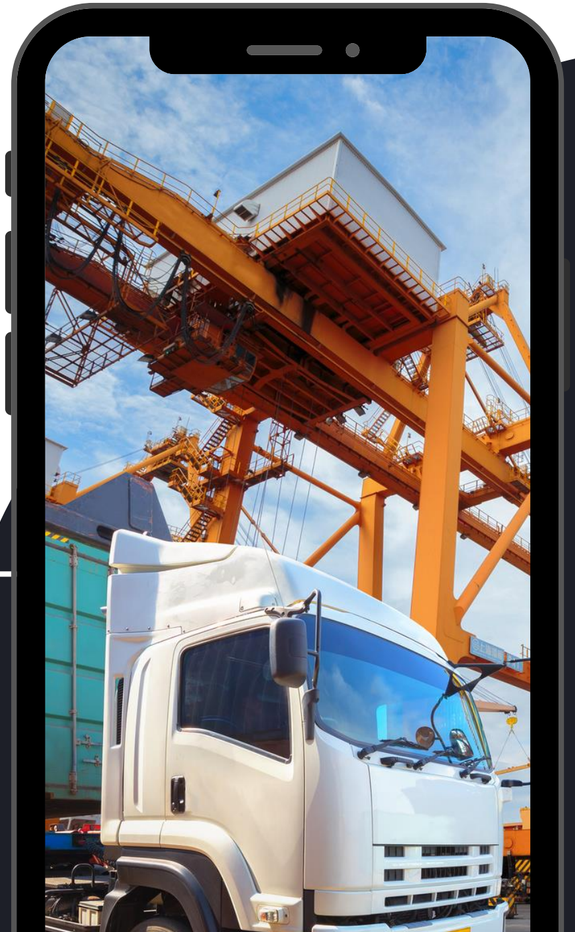
INTRODUCCIÓN

El comercio internacional contemporáneo se enfrenta a múltiples retos legales, económicos y geopolíticos. En este contexto, dos potencias como Estados Unidos y China definen, a través de sus normativas y políticas regulatorias, el ritmo y la forma en que se llevan a cabo los intercambios comerciales globales. Este módulo propone una visión comparativa y crítica de las principales leyes, regulaciones y estrategias comerciales de ambos países, así como su impacto en los mercados internacionales y en las operaciones comerciales de las empresas extranjeras que interactúan con estos gigantes económicos.

EDU MIN

TEMA 1 :

LEYES Y REGULACIONES AMERICANAS CLAVES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL







LEYES Y REGULACIONES AMERICANAS CLAVES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
- Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)
- Regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Acuerdos comerciales preferenciales: T-MEC, USMCA, tratados bilaterales
- Rol del USTR (United States Trade Representative) y del ITC (International Trade Commission)



1.1 INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR

Estados Unidos ha forjado un sólido marco legal que regula y promueve un comercio internacional justo y seguro. Este entramado se sustenta en leyes y organismos que actúan de forma coordinada para evitar prácticas corruptas y proteger la seguridad y los intereses económicos del país. Por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) impide el soborno a funcionarios extranjeros y fomenta la transparencia en las transacciones internacionales. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al Presidente para adoptar medidas extraordinarias —como sanciones y restricciones comerciales— ante amenazas inusuales y extraordinarias a la seguridad nacional.



1.1 INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR

Por otro lado, las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten imponer sanciones económicas contra naciones, entidades o individuos que comprometan los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, acuerdos como el T-MEC/USMCA y otros tratados bilaterales, en conjunto con el rol del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Comisión de Comercio Internacional (ITC), conforman la base de un sistema integral que busca equilibrar la competitividad, la protección de industrias y el respeto a normas internacionales en el ámbito del comercio global.



1.2 LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FCPA)

1. Objetivos y Alcance:

La FCPA fue diseñada para combatir la corrupción a nivel internacional. Su objetivo principal es evitar que empresas estadounidenses y aquellas que cotizan en bolsa en EE. UU. ofrezcan, prometan o paguen sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.

Dos Componentes Clave:

- ✓ **Antisoborno:** Prohíbe explícitamente los pagos indebidos a funcionarios extranjeros para influir en decisiones comerciales.
- ✓ **Contabilidad y Control Interno:** Exige que las compañías mantengan libros y registros precisos, y que tengan controles internos que impidan el fraude contable.



1.2 LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FCPA)

Implicaciones Prácticas:

La ley se aplica no solo a las operaciones en territorio estadounidense, sino también a cualquier transacción que involucre a empresas estadounidenses o activos de EE. UU. Esto ha tenido un profundo impacto en la forma en que las multinacionales gestionan sus transacciones globales, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad.



1.3 LEY DE PODERES ECONÓMICOS DE EMERGENCIA INTERNACIONAL (IEEPA)

Propósito y Mecanismo:
La IEEPA proporciona al Presidente de los Estados Unidos poderes extraordinarios para regular el comercio internacional en caso de una emergencia nacional o crisis internacional. Este marco legal permite al Ejecutivo:

- ✓ **Declarar Emergencias Económicas:** Ante amenazas a la seguridad nacional o a la política exterior, lo que abre la puerta a medidas drásticas.
- ✓ **Imponer Sanciones y Restricciones Comerciales:** Entre ellas, congelar activos, prohibir transacciones financieras y restringir la exportación de bienes estratégicos o tecnológicos.



1.3 LEY DE PODERES ECONÓMICOS DE EMERGENCIA INTERNACIONAL (IEEPA)

Aplicaciones Notorias:

En contextos de alta tensión internacional—por ejemplo, en respuesta a actividades que pongan en riesgo la seguridad estadounidense o la integridad de su economía—esta ley se ha utilizado para limitar el acceso a mercados financieros y restringir el comercio de tecnologías sensibles.



1.4 REGULACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC)

Rol de la OFAC:
OFAC, una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., es responsable de implementar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales. Estas sanciones se utilizan como herramientas de política exterior para:

- ✓ **Limitar el Financiamiento de Actividades Ilegales:** Como el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
- ✓ **Ejercer Presión en Conflictos Internacionales:** Bloqueando la capacidad económica de gobiernos, organizaciones o individuos considerados amenazas para la seguridad y los intereses estadounidenses.



1.4 REGULACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC)

Alcance y Mecanismo Operativo:

Las regulaciones de la OFAC establecen listas de entidades y personas (como la "Specially Designated Nationals" o SDN) con las que está prohibido realizar transacciones. Esto afecta no solo a las instituciones financieras, sino también a cualquier empresa que realice operaciones que involucren a dichos actores.



1.5 Acuerdos Comerciales Preferenciales: T-MEC/USMCA y Tratados Bilaterales

T-MEC / USMCA:
Este acuerdo, que sustituyó al NAFTA, establece las reglas de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Sus disposiciones van más allá de la simple reducción de aranceles:

- ✓ **Normas sobre Propiedad Intelectual, Labor y Medio Ambiente:** Incorporando criterios que buscan mejorar las prácticas comerciales y proteger derechos tanto de trabajadores como de industrias.
- ✓ **Reglas de Origen y Acceso al Mercado:** Que garantizan que los productos fabricados en los países miembros cumplan ciertas condiciones para recibir los beneficios del acuerdo.



1.5 Acuerdos Comerciales Preferenciales: T-MEC/USMCA y Tratados Bilaterales

Tratados Bilaterales:
Además de acuerdos multilaterales como el T-MEC/USMCA, Estados Unidos ha firmado numerosos tratados bilaterales que facilitan el comercio y la inversión:

- ✓ **Fomento de la Competitividad:** Al eliminar barreras y establecer estándares comunes.
- ✓ **Beneficios Recíprocos:** Al permitir a ambas partes mejorar su acceso a mercados, invertir en sectores estratégicos y promover la cooperación económica.

Estos acuerdos son fundamentales para dar certeza y predictibilidad a los operadores internacionales, lo que a su vez fortalece el comercio y la inversión.



1.6 ROLES DEL USTR (UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE) Y DEL ITC (INTERNATIONAL TRADE COMMISSION)

USTR (Representante Comercial de EE. UU.):

- ✓ Negociación de Acuerdos Comerciales: Es el principal responsable de formular la política comercial y negociar tratados internacionales.
- ✓ Defensa de los Intereses Comerciales: Actúa como intermediario en disputas y tiene la autoridad de imponer medidas comerciales, como aranceles, en respuesta a prácticas comerciales injustas.



1.6 ROLES DEL USTR (UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE) Y DEL ITC (INTERNATIONAL TRADE COMMISSION)

ITC (Comisión Internacional de Comercio):

- ✓ Evaluación del Impacto de las Importaciones: Proporciona análisis técnicos y económicos sobre el efecto de las importaciones en las industrias nacionales.
- ✓ Investigaciones y Recomendaciones: Se ocupa de disputas comerciales y tiene la capacidad de emitir dictámenes que pueden conducir a la imposición de medidas antidumping o compensatorias.
- ✓ La coordinación entre USTR e ITC permite que Estados Unidos mantenga una política comercial coherente y bien fundamentada, protegiendo industrias locales y asegurando un campo de juego equitativo en el comercio global.



1.7 EJEMPLO SENCILLO: RESTRICCION DE EXPORTACION DE SEMIPRODUCTORES

Supongamos que una empresa tecnológica china, “TecChino”, fabrica semiconductores fundamentales para la producción de dispositivos electrónicos avanzados. Para proteger su seguridad nacional y mantener su liderazgo tecnológico, Estados Unidos decide aplicar dos medidas:

- ✓ **Sanciones bajo IEEPA y OFAC:**
  Estados Unidos declara una emergencia y, mediante la IEEPA junto con las regulaciones de la OFAC, congela los activos de “TecChino” y prohíbe a empresas estadounidenses vender tecnología crítica a esa compañía.
- ✓ **Medidas de control tecnológico:**
  Además, EE. UU. impone restricciones específicas para evitar que “TecChino” acceda a componentes estadounidenses esenciales para producir semiconductores de alta gama. Esto impide que “TecChino” consiga maquinaria, software o componentes necesarios para fabricar semiconductores avanzados.



1.7 EJEMPLO SENCILLO: RESTRICCION DE EXPORTACION DE SEMIPRODUCTORES

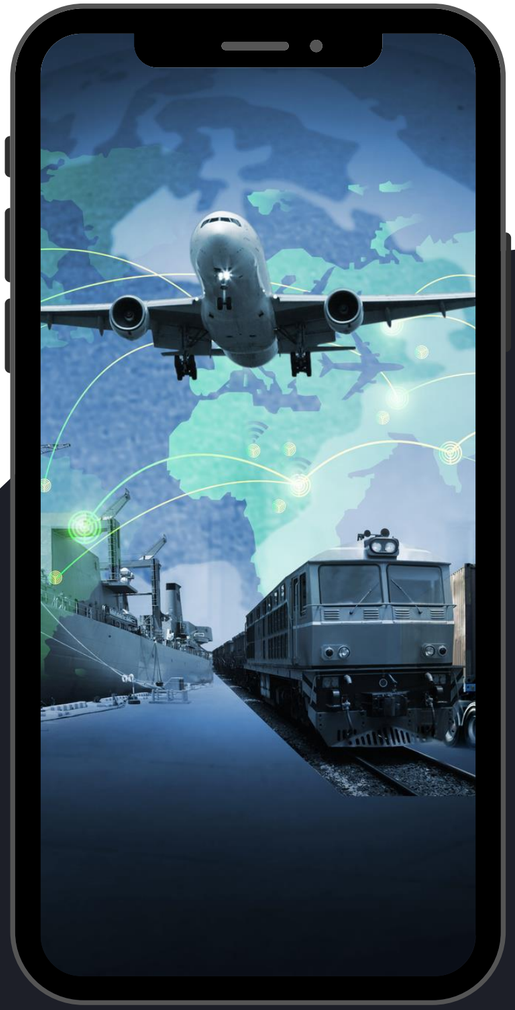
De esta manera, aunque “TecChino” podría intentar recurrir a prácticas corruptas para sortear estas medidas, la FCPA y normas de transparencia impiden que la empresa utilice sobornos para eludir las sanciones. En conjunto, estas políticas limitan la capacidad de “TecChino” para desarrollar y fabricar chips críticos, protegiendo los intereses y el liderazgo tecnológico de EE. UU. de forma sencilla.

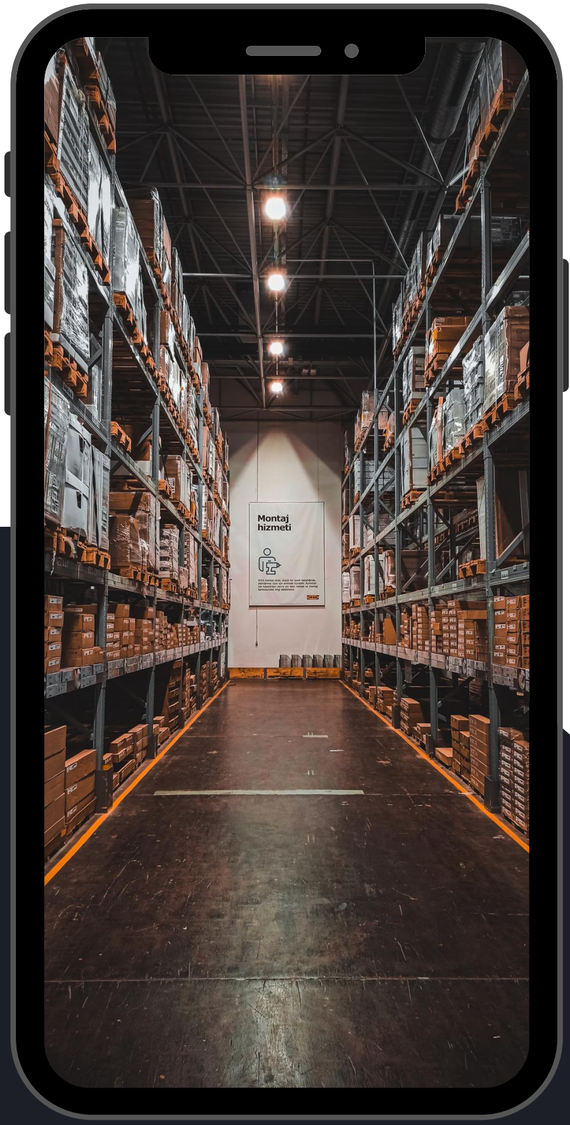
Este ejemplo demuestra de forma simple cómo Estados Unidos puede combinar sanciones y controles de exportación para limitar el acceso de empresas tecnológicas chinas a tecnología clave.

EDU MIN

TEMA 2 :

LEYES Y REGULACIONES DEL MERCADO CHINO CLAVES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL







2.1 DEFINICIÓN

La importancia de entender las leyes y regulaciones del mercado chino para hacer negocios a nivel internacional. En términos muy resumidos:

- ✓ **China como actor global:** Su peso económico y comercial exige conocer sus normas para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos.
- ✓ **Marco normativo:** Incluye leyes de inversión extranjera, propiedad intelectual, regulaciones aduaneras, y aspectos laborales y medioambientales.
- ✓ **Control estatal vs. apertura comercial:** El gobierno chino equilibra su fuerte intervención estatal con la atracción de inversiones y el impulso al comercio global.
- ✓ **Relevancia para empresas internacionales:** Quienes buscan comerciar o invertir en China deben adaptar sus estrategias para cumplir con la legislación local y así consolidar su presencia en uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo.



2.1 LEY DE COMERCIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Propósito:

Regula las transacciones de importación y exportación, definiendo procedimientos y responsabilidades para integrarse al mercado global.

Objetivo:

Promover una apertura comercial controlada, garantizando que las operaciones internacionales cumplan estándares legales y se realicen de forma ordenada.



2.2 LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA (2020)

Propósito:

Establece un marco actualizado para la entrada de capital extranjero en China.

Características:

- ✓ Simplificación de procedimientos administrativos.
- ✓ Mayor seguridad jurídica para inversores internacionales.
- ✓ Definición de sectores estratégicos en los que se imponen restricciones para proteger intereses nacionales.



2.3 RESTRICCIONES A EXPORTACIONES DE MATERIALES ESTRATÉGICOS (EJ. TIERRAS RARAS)

Contexto:

China es líder en la producción de materiales críticos, como las tierras raras, esenciales para la industria de alta tecnología.

Medidas:

Se imponen limitaciones a la exportación de estos recursos con el fin de:

- ✓ Proteger la cadena de suministro interna.
- ✓ Mantener el control sobre recursos considerados estratégicos para la seguridad industrial y tecnológica del país.



2.4 POLÍTICAS DE LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA

✓ **Localización de Datos:**

Se exige que los datos críticos y ciertos procesos tecnológicos se gestionen y almacenen dentro del país para proteger la información sensible.

✓ **Seguridad Cibernética:**

Normas y protocolos robustos que buscan garantizar la integridad y confidencialidad de la información, protegiendo las infraestructuras digitales tanto del sector público como privado.



2.5.MARCO NORMATIVO DEL MINISTERIO DE COMERCIO (MOFCOM)

Rol del MOFCOM:

Es el ente rector que coordina y supervisa las políticas comerciales y de inversión en China.

Funciones:

- ✓ Implementar y actualizar normativas que regulan el comercio exterior.
- ✓ Balancear la apertura económica con la defensa de los intereses nacionales en el ámbito comercial.



2.6 CONCLUSIÓN INTEGRADORA

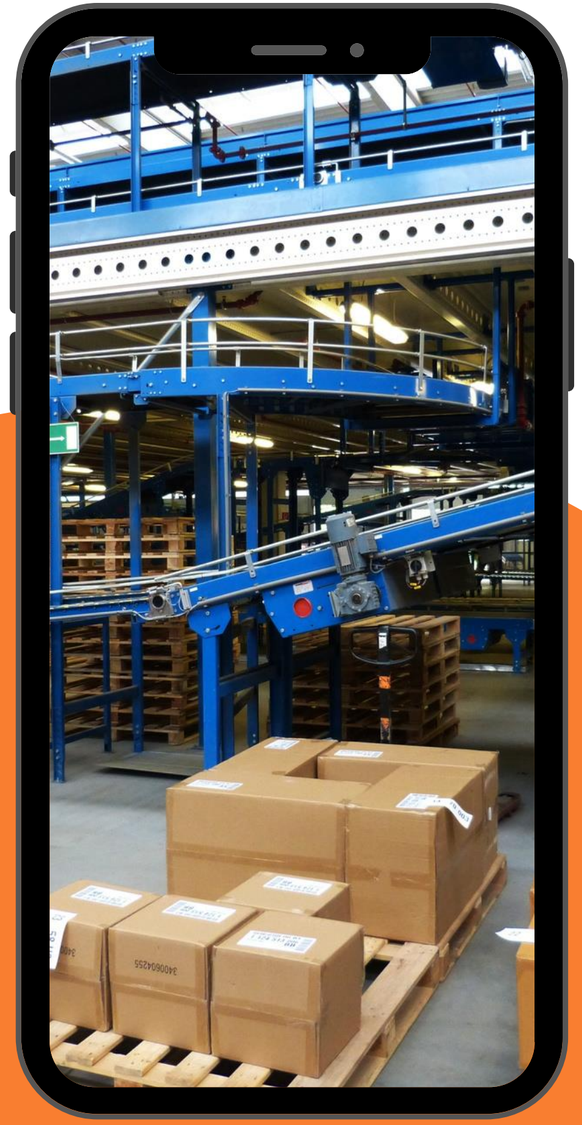
China ha diseñado un entramado jurídico robusto en el comercio internacional, que incluye desde leyes específicas de comercio exterior e inversión extranjera hasta normativas en áreas tecnológicas y de seguridad. Este marco, complementado por el trabajo del MOFCOM y estrategias como la Ley Antisanciones, evidencia la búsqueda de un equilibrio entre la apertura económica y la protección de los intereses nacionales, posicionando al país como un actor clave en el comercio global.

EDU MIN

TEMA 3 :

POLÍTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN







3.1 POLÍTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

- Comparación de aranceles y controles de aduanas
- Normas de certificación y estándares técnicos
- Barreras no arancelarias: cuotas, licencias, subsidios
- Impacto de los tratados comerciales en los flujos de importación y exportación
- Controles de exportación de tecnología, inteligencia artificial y armamento



3.1 POLÍTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Este subtema aborda de forma integral las políticas de importación y exportación, resaltando los siguientes puntos clave:

✓ **Aranceles y controles de aduanas:**
Se comparan los sistemas impositivos y los procedimientos aduaneros que definen los costos y la eficiencia en la entrada y salida de mercancías.

✓ **Normas de certificación y estándares técnicos:**
Se analizan los requisitos que aseguran la calidad, seguridad y compatibilidad de los productos, elemento esencial para su aceptación en mercados internacionales.

✓ **Barreras no arancelarias:**
Se estudian las restricciones adicionales al comercio, como cuotas, licencias y subsidios, que pueden limitar o favorecer determinados flujos comerciales.



3.1 POLÍTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

✓ **Tratados comerciales:**

Se evalúa el impacto de estos acuerdos en la liberalización del comercio, influenciando directamente los volúmenes y la dirección de las importaciones y exportaciones.

✓ **Controles de exportación en sectores sensibles:**

Se abordan las restricciones específicas aplicadas a la exportación de tecnologías avanzadas, inteligencia artificial y armamento, fundamentales para la seguridad nacional y la protección de intereses estratégicos.

En resumen, este subtema sintetiza cómo las políticas comerciales, tanto en términos arancelarios como no arancelarios, y los tratados internacionales configuran el entorno del comercio global, al mismo tiempo que regulan sectores estratégicos para salvaguardar la seguridad y estabilidad económica.

EDU MIN

TEMA 4 :

IMPACTO DE LAS REGULACIONES EN LAS OPERACIONES COMERCIALES







4.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

La creciente interconexión de los mercados internacionales ha convertido el cumplimiento regulatorio en un aspecto esencial de las operaciones comerciales. En este contexto, las empresas deben enfrentarse a varios desafíos: desde el alto costo de cumplir con normativas complejas hasta la necesidad de adaptar sus estrategias de negocio a marcos legales en constante evolución. Además, la evaluación de riesgos legales en las operaciones bilaterales se vuelve crucial para anticipar y mitigar posibles sanciones o litigios, los cuales suelen resolverse a través de mecanismos establecidos, como los tribunales nacionales o foros multilaterales como la OMC.



4.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Por otra parte, las disputas comerciales derivadas de diferencias regulatorias plantean dilemas éticos y desafíos de sostenibilidad, lo que obliga a las organizaciones a equilibrar sus objetivos económicos con responsabilidades sociales y medioambientales. Un ejemplo global de esta dinámica se observa en varias empresas europeas, que han tenido que reajustar sus operaciones para responder a las presiones regulatorias tanto de EE. UU. como de China, reflejando la complejidad de operar en un entorno donde convergen múltiples sistemas legales y estándares de mercado.



4.2 EJEMPLO:

Imagina una empresa europea de componentes electrónicos, a la que llamaremos "TecnoSoluciones", que exporta productos tanto a Estados Unidos como a China. Debido a que ambos países imponen normativas estrictas y, en ocasiones, incompatibles, la empresa se ve obligada a ajustar sus operaciones de manera práctica:

✓ **Cumplimiento y Costo:**
Para cumplir con las regulaciones estadounidenses (por ejemplo, controles de exportación en tecnología avanzada) y chinas (como requisitos de localización de datos y certificaciones específicas), "TecnoSoluciones" invierte en capacitación interna y en asesoría legal especializada, lo que incrementa sus costos operativos.

✓ **Adaptación de Estrategias Empresariales:**
La empresa decide establecer dos divisiones: una para el mercado estadounidense y otra para el chino. Cada división adapta procesos de producción, certificaciones y documentación conforme a las normativas locales, facilitando así el cumplimiento de las regulaciones de cada país.



4.2 EJEMPLO:

✓ **Evaluación de Riesgos Legales:**
"TecnoSoluciones" implementa un sistema interno de evaluación de riesgos para identificar posibles incumplimientos y sanciones en las operaciones bilaterales. Esto permite anticiparse a conflictos legales y ajustar sus procedimientos para mitigarlos.

✓ **Disputas Comerciales y Mecanismos de Solución:**
En el proceso, la empresa se enfrenta a una disputa relacionada con la certificación de un nuevo componente. En lugar de recurrir a litigios largos y costosos, opta por un mecanismo de arbitraje internacional, asegurando una resolución más rápida y eficiente.

✓ **Dilemas Éticos y Sostenibilidad:**
Además de los desafíos regulatorios, "TecnoSoluciones" se compromete a mantener prácticas éticas y sostenibles, asegurándose de que sus ajustes operativos no comprometan sus valores corporativos ni la responsabilidad social.



CONCLUSIÓN GENERADORA

Comprender la regulación del comercio internacional entre Estados Unidos y China no solo implica conocer leyes y políticas; significa adentrarse en el núcleo de las tensiones estratégicas que moldean la economía global. A lo largo de este módulo, hemos analizado las normativas clave que definen el actuar de ambas potencias, desde leyes anticorrupción hasta políticas de inversión extranjera y restricciones a la exportación.

Hemos observado cómo estas regulaciones no operan de forma aislada, sino que se interrelacionan con decisiones políticas, disputas comerciales, avances tecnológicos y estrategias empresariales. Así, la normativa se convierte en una herramienta de poder, una barrera o una ventaja competitiva, según el contexto y la preparación de cada organización.

Además, las políticas de importación y exportación y sus impactos directos en las operaciones comerciales nos han demostrado que el cumplimiento normativo ya no es solo una obligación legal, sino una estrategia de supervivencia y diferenciación empresarial.



CASO PRÁCTICO

✅ CASO PRÁCTICO 1: "EL LOTE DE TERMÓMETROS EN PROBLEMAS"

Contexto:
Una empresa peruana importó un lote de 1,000 termómetros digitales desde China. Todo iba bien hasta que el lote fue detenido por las aduanas de EE.UU. en su escala de tránsito antes de llegar a Perú.

Problema:
Las autoridades estadounidenses detectaron que el producto no contaba con el **certificado de cumplimiento FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.)**, obligatorio incluso en tránsito para productos médicos. La empresa no conocía esta regulación y terminó pagando una multa y perdiendo el lote.

Preguntas para el grupo:
1.¿Qué error cometió la empresa importadora?
2.¿Qué regulaciones debió revisar antes de hacer la operación?
3.¿Cómo podría evitarse este tipo de problema en futuras importaciones?

✅ SOLUCIÓN SIMPLE PARA EL CASO "EL LOTE DE TERMÓMETROS EN PROBLEMAS"

1.Error de la Empresa:

No revisaron que, al ser termómetros digitales (producto médico), se exige tener un certificado de la FDA en EE. UU., aunque el producto solo pase por ese país en tránsito.

2.Normas que Debieron Consultar:

- ✓ **Norma de la FDA para productos médicos:** Asegurarse de que el lote tenga el certificado requerido.
- ✓ **Reglas de tránsito en EE. UU.:** Verificar las normas de aduanas y transporte del país por el que pasa la mercancía.
- ✓ **Requisitos en Perú:** Revisar también lo que pide el país de destino.

✅ SOLUCIÓN SIMPLE PARA EL CASO "EL LOTE DE TERMÓMETROS EN PROBLEMAS"

3.Cómo Evitar Problemas en el Futuro:

- ✓ **Investigar antes de comprar:** Averiguar bien todas las reglas que afectan el producto en cada país por donde pasa.
- ✓ **Verificar certificados:** Confirmar que los productos tengan la certificación necesaria (por ejemplo, la aprobación de la FDA).
- ✓ **Usar un experto:** Contratar a un agente aduanero o consultor que conozca bien las reglas de tránsito y aduanas.
- ✓ **Planificar la logística:** Organizar bien todo el envío, revisando cada etapa (origen, tránsito y destino) para cumplir con todas las normas.



CASO PRÁCTICO

✅ CASO PRÁCTICO 2: "EL SOFTWARE CASTIGADO"

Contexto:

Una startup mexicana desarrolló un software de reconocimiento facial con IA y recibió una atractiva oferta de un cliente chino. Sin embargo, al intentar cerrar el contrato, la empresa descubrió que estaba en una lista de tecnologías sensibles bajo control de exportación por parte del gobierno de EE.UU., ya que usaba componentes desarrollados por empresas norteamericanas.

Problema:

El gobierno estadounidense le negó la autorización para exportar el software a China por considerarlo un riesgo a la seguridad nacional.

Preguntas para el grupo:

1.¿Por qué el gobierno de EE.UU. pudo intervenir en una operación entre México y China?
2.¿Qué tipo de regulaciones están en juego en este caso?
3.¿Qué debería considerar una startup antes de firmar contratos internacionales?

SOLUCION

1.Intervención del Gobierno de EE. UU.:

Aunque la startup es mexicana y el cliente chino, el software utiliza componentes y tecnología de origen estadounidense. Las leyes de EE. UU. (como las Export Administration Regulations) tienen un alcance extraterritorial, por lo que regulan cualquier producto que incorpore tecnología de Estados Unidos, incluso en operaciones entre otros países. Esto permite que el gobierno de EE. UU. intervenga si considera que la exportación podría afectar la seguridad nacional.

2.Regulaciones involucradas:

- ✓ **Export Administration Regulations (EAR):** Estas regulaciones controlan la exportación de tecnología sensible de EE. UU. y aplican a productos que contienen componentes estadounidenses.
- ✓ **Control de exportaciones por razones de seguridad nacional:** La tecnología utilizada en el software puede considerarse crítica y de doble uso, lo que incrementa las restricciones.

SOLUCION

3.Recomendaciones para la startup:

- ✓ **Revisar las regulaciones de exportación:** Antes de firmar contratos, debe investigar si su software está sujeto a controles (por ejemplo, consultar la EAR o listas de tecnología sensible).
- ✓ **Consultar con expertos en comercio internacional:** Buscar asesoría legal y de comercio para identificar y cumplir con todos los requisitos necesarios para exportar el producto.
- ✓ **Verificar todos los componentes:** Asegurarse de que cada componente del software se pueda exportar legalmente, ya que el uso de tecnología estadounidense implica obtener las autorizaciones pertinentes.
- ✓ **Planificar a futuro:** Implementar procedimientos internos de cumplimiento para evitar sanciones en futuros acuerdos internacionales.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ **U.S. Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS)**
  https://www.bis.doc.gov
  Regulaciones sobre control de exportaciones en EE.UU.
- ✓ **Office of the United States Trade Representative (USTR)**
  https://ustr.gov
  Informes y acuerdos comerciales internacionales de EE.UU.
- ✓ **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – U.S. Department of Justice**
  https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
  Legislación clave sobre prácticas anticorrupción internacionales.
- ✓ **Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM)**
  http://english.mofcom.gov.cn
  Normas, tratados y políticas comerciales del gobierno chino.
- ✓ **China Foreign Investment Law (2020)**
  Disponible en inglés en la base legal de la Embajada China y plataformas jurídicas internacionales.
  Ley base sobre inversiones extranjeras en China.

EDU MIN

GRACIAS

